Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Ari Andi Alias Heri
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/23 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangaan IX Gg. Pelajar Lk. 18 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa Heri Ari Andi Alias Heri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum masing masing bernama Lasma Sinambela,SH, dkk para Advokat yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Medan yang beralamat di Jl.Titi Pahlawan No.1B Simpang Kantor Medan Labuhan berdasarkan Surat Kuasa Khusus 28 Maret 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa nama HERI ARI ANDI Alias HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa nama HERI ARI ANDI ALIAS HERI selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah plastik klip yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram,
   - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik kosong,
   - 1 (satu) buah jaket yang berwarna cokelat;
   - 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna putih;.

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - uang tunai sebanyak Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

   Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut dimana Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga kami Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dibawah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar tercipta keadilan bagi terdakwa dimana barang bukti tersebut masih relative sedikit dan keuntungan yang diperoleh terdakwa masih jauh dimana nilai ekonomis dan agar tidak menjadi diparitas hukuman bagi perkara sejenis;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula dan Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

--------- Bahwa Ia, terdakwa HERI ARI ANDI Alias HERI pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Kampung Bengek (Bagan) Kel. Percut Sei Tuan dan Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk menyidangkan/ mengadili perkara ini dimana didaerah hukumnya terdakwa diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAPidana, telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut: ----------

------ Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas, sekira pukul 14.30 Wib, saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Jalan Mangaan IX Gg. Pelajar Lk. 18 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, terdakwa menerima telepon dari Sdr. ANGGA (belum ditangkap) dan Sdr. ANGGA (belum ditangkap) memesan 4 (empat) gram narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa pergi ke rumah Sdr. GUNAWAN (belum ditangkap) yang terletak di Desa Bagan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk membeli narkotika jenis sabu dan sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa tiba di rumah sdr. Gunawan (belum ditangkap) lalu membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram) narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa menemui Sdr. ANGGA (belum ditangkap) di depan rumah wrga yang terletak di Jalan Mangaan Pasar III Kel. Mabar kec. Medan Deli untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan Sdr. ANGGA (belum ditangkap) namun karena uang Sdr. ANGGA (belum ditangkap) tidak cukup untuk membayar 4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(empat) paket narkotika jenis sabu sehingga terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdr. ANGGA (belum ditangkap) kembali menghubungi tersanga dan memesan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu lalu terdakwa pergi menemui Sdr. ANGGA (belum ditangkap) untuk menyerahkan 3 (tiga) paket berisi narkotika jenis sabu namun uang Sdr. ANGGA (belum ditangkap) hanya cukup untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sehingga terdakwa hanya menyerahkan 2 (dua paket berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga tersisa 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoika jenis sabu tersebut di dalam kantong jaket coklat yang dipakainya kemudian terdakwa pulang namun tidak berapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi AIPDA POLMAN SIAGIAN, saksi AIPDA TEDI PERMADI, saksi BRIGADIR DIDIT SUSANTO, saksi BRIGADIR M. SYAHRI SITOPU, saksi BRIGADIR ANGGA WIJAYA yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yang sedang melaksanakan kegiatan kegiatan Gerebek Kampung Narkoba dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah palstik klip yang berisikan plastik klip kosong lalu dari dalam kantong celana yang dipakai terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu ruppiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan dari tangan kiri terdakwa di sita 1 (satu) buah handphone merek OPPO selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut.

------ Bahwa terdakwa telah 6 (enam) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. GUNAWAN (belum ditangkap) dan telah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. ANGGA (belum ditangkap) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dan keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidunya sehari-hari.

------ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

------ Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama HERI ARI ANDI Alias HERI dengan Nomor: 027/I/POL-10009/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ALMI AMBIYA selaku yang menimbang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MALA KARTIKA, SE selaku Manajer Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih=0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram.

------ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 679/NNF/2024 tanggal 13 Pebruari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORAM. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S. Pd. selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram diduga mengandung narkotika;

dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik HERI ARI ANDI Alias HERI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

------ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ----------

SUBSIDIAIR

--------- Bahwa Ia, terdakwa HERI ARI ANDI Alias HERI pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Mangaan Psr. III Kelurahan Mabar Kecamatan Medan deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan tindak pidana, telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

------ Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas, sekira pukul 14.30 Wib, saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Jalan Mangaan IX Gg. Pelajar Lk. 18 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, terdakwa menerima telepon dari Sdr. ANGGA (belum ditangkap) dan Sdr. ANGGA (belum ditangkap) memesan 4 (empat) gram narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa pergi ke rumah Sdr. GUNAWAN (belum ditangkap) yang terletak di Desa Bagan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk membeli dan sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa tiba di rumah sdr. Gunawan (belum ditangkap) lalu membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(empat) gram) narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa menemui Sdr. ANGGA (belum ditangkap) di depan rumah warga yang terletak di Jalan Mangaan Pasar III Kel. Mabar kec. Medan Deli untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan Sdr. ANGGA (belum ditangkap) namun karena uang Sdr. ANGGA (belum ditangkap) tidak cukup untuk membayar 4 (empat) paket narkotika jenis sabu sehingga terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdr. ANGGA (belum ditangkap) kembali menghubungi tersanga dan memesan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu lalu terdakwa pergi menemui Sdr. ANGGA (belum ditangkap) untuk menyerahkan 3 (tiga) paket berisi narkotika jenis sabu namun uang Sdr. ANGGA (belum ditangkap) hanya cukup untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sehingga terdakwa hanya menyerahkan 2 (dua paket berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga tersisa 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoika jenis sabu tersebut di dalam kantong jaket coklat yang dipakainya kemudian terdakwa pulang namun tidak berapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi AIPDA POLMAN SIAGIAN, saksi AIPDA TEDI PERMADI, saksi BRIGADIR DIDIT SUSANTO, saksi BRIGADIR M. SYAHRI SITOPU, saksi BRIGADIR ANGGA WIJAYA yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yang sedang melaksanakan kegiatan kegiatan Gerebek Kampung Narkoba dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah palstik klip yang berisikan plastik klip kosong lalu dari dalam kantong celana yang dipakai terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu ruppiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan dari tangan kiri terdakwa di sita 1 (satu) buah handphone merek OPPO selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut.

------ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

------ Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama HERI ARI ANDI Alias HERI dengan Nomor: 027/I/POL-10009/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ALMI AMBIYA selaku yang menimbang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MALA KARTIKA, SE selaku Manajer Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih=0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram.

------ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 679/NNF/2024 tanggal 13 Pebruari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORAM. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S. Pd. selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram diduga mengandung narkotika;

dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik HERI ARI ANDI Alias HERI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

------ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ----------

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AIPDA POLMAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar
- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yang melakukan penangkapan kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Jalan Mangaan Pasar III Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya saksi AIPDA TEDI PERMADI, saksi BRIGADIR DIDIT SUSANTO, saksi BRIGADIR M. SYAHRI SITOPU dan saksi BRIGADIR ANGGA WIJAYA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah menangkap terdakwa atas dugaan menjual, mengedarkan, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Mangan Pasar III Kel. Mabar Kec. Medan Deli sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan-rekan saksi menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dengan melaksanakan kegiatan Gerebek Kampung Narkotika di Jalan Mangaan Pasar III Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan dan dalam kegiatan Gerebek Kampung Narkoba tersebut para saksi berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa yang juga merupakan target operasi;
- Bahwa dari dalam kantong depan sebelah kiri jaket yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah palstik klip yang berisikan plastik klip kosong lalu dari dalam kantong celana yang dipakai terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu ruppiah) dan dari tangan kiri terdakwa di sita 1 (satu) buah handphone merek OPPO;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat diinterogasi bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. GUNAWAN (belum ditangkap) pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 skira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Bagan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual atau membeli narkotika jenis sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi AIPDA TEDI PERMADI , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
   - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar
   - Bahwa saksi merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yang melakukan penangkapan kepada terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Jalan Mangaan Pasar III Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya saksi , saksi BRIGADIR DIDIT SUSANTO, saksi BRIGADIR M. SYAHRI SITOPU dan saksi BRIGADIR ANGGA WIJAYA telah menangkap terdakwa atas dugaan menjual, mengedarkan, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Mangan Pasar III Kel. Mabar Kec. Medan Deli sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan-rekan saksi menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dengan melaksanakan kegiatan Gerebek Kampung Narkotika di Jalan Mangaan Pasar III Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan dan dalam kegiatan Gerebek Kampung Narkoba tersebut para saksi berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa yang juga merupakan target operasi;
- Bahwa dari dalam kantong depan sebelah kiri jaket yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah palstik klip yang berisikan plastik klip kosong lalu dari dalam kantong celana yang dipakai terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu ruppiah) dan dari tangan kiri terdakwa di sita 1 (satu) buah handphone merek OPPO;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat diinterogasi bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. GUNAWAN (belum ditangkap) pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 skira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Bagan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual atau membeli narkotika jenis sabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa terdakwa telah memberi keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Jalan Mangaan Pasar III Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, ditangkap oleh beberapa anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan terdakwa saat terdakwa sedang berdiri di depan rumah warga;
- Bahwa terdakwa hendak mengantarkan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Sdr ANGGA (belum ditangkap);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib, saat terdakwa sedang berada dirumahnya, terdakwa menerima telepon dari Sdr. ANGGA (belum ditangkap) dan Sdr. ANGGA (belum ditangkap) memesan 4 (empat) gram narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa pergi ke rumah Sdr. GUNAWAN (belum ditangkap) yang terletak di Desa Bagan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk membeli sebanyak 4 (empat) gram) narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. ANGGA (belum ditangkap) di depan rumah wrga yang terletak di Jalan Mangaan Pasar III Kel. Mabar kec. Medan Deli untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan Sdr. ANGGA (belum ditangkap) namun karena uang Sdr. ANGGA (belum ditangkap) tidak cukup untuk membayar 4 (empat) paket narkotika jenis sabu sehingga terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Sdr. ANGGA (belum ditangkap) kembali menghubungi tersanga dan memesan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu lalu terdakwa pergi menemui Sdr. ANGGA (belum ditangkap) untuk menyerahkan 3 (tiga) paket berisi narkotika jenis sabu namun uang Sdr. ANGGA (belum ditangkap) hanya cukup untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sehingga terdakwa hanya menyerahkan 2 (dua paket berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga tersisa 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoika jenis sabu tersebut di dalam kantong jaket coklat yang dipakainya kemudian terdakwa pulang namun tidak berapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari dalam kantong depan sebelah kiri jaket yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah palstik klip yang berisikan plastik klip kosong lalu dari dalam kantong celana yang dipakai terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu ruppiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan dari tangan kiri terdakwa di sita 1 (satu) buah handphone merek OPPO;
- Bahwa terdakwa telah 6 (enam) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. GUNAWAN (belum ditangkap) dan telah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. ANGGA (belum ditangkap);
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dan keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidunya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya menjual narkotika jenis sabu tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah plastik klip yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram,
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik kosong,
- 1 (satu) buah jaket yang berwarna cokelat;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna putih;
- uang tunai sebanyak Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu

- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama HERI ARI ANDI Alias HERI dengan Nomor: 027/I/POL-10009/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ALMI AMBIYA selaku yang menimbang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MALA KARTIKA, SE selaku Manajer Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih=0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 679/NNF/2024 tanggal 13 Pebruari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORAM. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S. Pd. selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram diduga mengandung narkotika;

dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik HERI ARI ANDI Alias HERI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib, saat terdakwa sedang berada dirumahnya, terdakwa menerima telepon dari Sdr. ANGGA (belum ditangkap) dan Sdr. ANGGA (belum ditangkap) memesan 4 (empat) gram narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa pergi ke rumah Sdr. GUNAWAN (belum ditangkap) yang terletak di Desa Bagan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk membeli sebanyak 4 (empat) gram) narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. ANGGA (belum ditangkap) di depan rumah wrga yang terletak di Jalan Mangaan Pasar III Kel. Mabar kec. Medan Deli untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan Sdr. ANGGA (belum ditangkap) namun karena uang Sdr. ANGGA (belum ditangkap) tidak cukup untuk membayar 4 (empat) paket narkotika jenis sabu sehingga terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdr. ANGGA (belum ditangkap) kembali menghubungi terdakwa dan memesan 3 (tiga) paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu lalu terdakwa pergi menemui Sdr. ANGGA (belum ditangkap) untuk menyerahkan 3 (tiga) paket berisi narkotika jenis sabu namun uang Sdr. ANGGA (belum ditangkap) hanya cukup untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sehingga terdakwa hanya menyerahkan 2 (dua paket berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa sisa 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoika jenis sabu tersebut di dalam kantong jaket coklat yang dipakainya kemudian terdakwa pulang namun tidak berapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan
- Bahwa dari dalam kantong depan sebelah kiri jaket yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah palstik klip yang berisikan plastik klip kosong lalu dari dalam kantong celana yang dipakai terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu ruppiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan dari tangan kiri terdakwa di sita 1 (satu) buah handphone merek OPPO
- Bahwa terdakwa telah 6 (enam) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. GUNAWAN (belum ditangkap) dan telah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. ANGGA (belum ditangkap) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dan keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidunya sehari-hari
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya menjual narkotika jenis sabu tersebut dilarang dan terdakwa menyesali perbuatannya dan dari hal-hal tersebut diatas diperoleh alat bukti petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa HERI ARI ANDI Alias HERI dan terdakwa adalah sebagai pelakunya.
- Bahwa selanjutnya saksi Teuku Satria Dilaki Fonna, saksi Iwan Ginting, saksi MT.Naibaho melakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna ungu merek Oppo digenggaman tangan kanan terdakwa dan dari kantong baju terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang disimpan terdakwa didalam Gudang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang didalamnya berisikan 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan 5 (lima) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 23 (dua puluh tiga) plastic klip ukuran kecil yang kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop bergaris merah putih.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti yang disita saksi Teuku Satria Dilaki Fonna, saksi Iwan Ginting, saksi MT.Naibaho adalah benar milik terdakwa yang di beli dari Sdr. Sohel (Dpo) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib di Jl.Pulau Saparua II KIM III Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)/ 1 (satu) Ji (gram) dengan tujuan dijual kembali dan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis shabu sekira 3 minggu sebelum penangkapan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 223/X/POL-10009/2023 tanggal 14 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa DENI PURNAMA SIMANJUNTAK Als KENDIL berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening list merah ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 6827/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, 2. Dr.SUPIYANI,M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa DENI PURNAMA SIMANJUNTAK Als KENDIL berupa 5 (lima) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang,bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa HERI ARI ANDI Alias HERI kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomoe 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa hanya sebagai serabutan, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta dimana berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Jalan Mangaan IX Gg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelajar Lk. 18 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, terdakwa menerima telepon dari Sdr. ANGGA (belum ditangkap) dan Sdr. ANGGA (belum ditangkap) memesan 4 (empat) gram narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa pergi ke rumah Sdr. GUNAWAN (belum ditangkap) yang terletak di Desa Bagan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk membeli narkotika jenis sabu dan sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa tiba di rumah sdr. Gunawan (belum ditangkap) lalu membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram) narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa menemui Sdr. ANGGA (belum ditangkap) di depan rumah wrga yang terletak di Jalan Mangaan Pasar III Kel. Mabar kec. Medan Deli untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan Sdr. ANGGA (belum ditangkap) namun karena uang Sdr. ANGGA (belum ditangkap) tidak cukup untuk membayar 4 (empat) paket narkotika jenis sabu sehingga terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdr. ANGGA (belum ditangkap) kembali menghubungi tersanga dan memesan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu lalu terdakwa pergi menemui Sdr. ANGGA (belum ditangkap) untuk menyerahkan 3 (tiga) paket berisi narkotika jenis sabu namun uang Sdr. ANGGA (belum ditangkap) hanya cukup untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sehingga terdakwa hanya menyerahkan 2 (dua paket berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga tersisa 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoika jenis sabu tersebut di dalam kantong jaket coklat yang dipakainya kemudian terdakwa pulang namun tidak berapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi AIPDA POLMAN SIAGIAN, saksi AIPDA TEDI PERMADI, saksi BRIGADIR DIDIT SUSANTO, saksi BRIGADIR M. SYAHRI SITOPU, saksi BRIGADIR ANGGA WIJAYA yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yang sedang melaksanakan kegiatan kegiatan Gerebek Kampung Narkoba dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah palstik klip yang berisikan plastik klip kosong lalu dari dalam kantong celana yang dipakai terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu ruppiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan dari tangan kiri terdakwa di sita 1 (satu) buah handphone merek OPPO selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang,bahwa terdakwa telah 6 (enam) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. GUNAWAN (belum ditangkap) dan telah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. ANGGA (belum ditangkap) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dan keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidunya sehari-hari.

Menimbang,bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama HERI ARI ANDI Alias HERI dengan Nomor: 027/I/POL-10009/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ALMI AMBIYA selaku yang menimbang dan MALA KARTIKA, SE selaku Manajer Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :1 (satu) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih=0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram.

Menimbang,bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 679/NNF/2024 tanggal 13 Pebruari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORAM. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S. Pd. selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram diduga mengandung narkotika;
dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik HERI ARI ANDI Alias HERI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan harus di pidana ;

Menimbang,bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik kosong,1 (satu) buah jaket yang berwarna cokelat,1 (satu) unit handphone merk OPPO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwarna putih dirampas untuk dimusnahkan,uang tunai sebanyak Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI ARI ANDI Alias HERI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram,
   - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik kosong,
   - 1 (satu) buah jaket yang berwarna cokelat;
   - 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna putih;.

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - uang tunai sebanyak Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

   Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Khairulludin, S.H., M.H. , Fauzi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Franciskawati Nainggolan,SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa secara teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Khairulludin, S.H., M.H.	Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.
Fauzi, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)